



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/473/2019
מס' בקשה: 3/267/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

לב גדרות בע"מ

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד ד. שידלובר ו/או ד. ישטוב ו/או א.
שידלובר
ריב"ל 7, תל אביב - יפו

נגד

התובעים

1 דורון אהרוני

2 טל ציון

3 טל חנה

4 אגודת מים שיתופית עשרת בע"מ

באמצעות ב"כ: עו"ד דורון אלחריזי ו/או רווית בן גיגי בריבי
ו/או אליזה חמו
העצמאות 93/312, אשדוד

החלטה

1. לפניי בקשה לסילוק כתב התביעה המתוקן שהוגש מטעם התובעים ביום 19.7.20 מחמת חוסר סמכות עניינית.
2. בכתב התביעה המקורי שהוגש ביום 26.12.19 טענו התובעים כי הם בעלים של מספר יחידות במרכז המסחרי ברחוב התדהר 1 עשרת הידוע כגוש 4985 חלקה 446 (להלן גם – **הבית המשותף**), וכי הנתבעת, שאף לה זכויות במקרקעין האמורים, ביצעה שינויים מהותיים במצבו הפיסי של המבנה תוך השתלטות על חלקים מסוימים המהווים לשיטתם רכוש המשותף. צוין כי הבית המשותף טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ואולם אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה. בתביעתם עתרו התובעים למתן סעד הצהרתי לגבי סיווגם של השטחים מושא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/473/2019
מס' בקשה: 3/267/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המחלוקת כרכוש משותף ולמתן צו אשר יורה לנתבעת להימנע מביצוע שינויים כלשהם ברכוש המשותף ובזכויותיהם הקנייניות.

3. ביום 26.2.20 הגישה הנתבעת בקשה לסילוק כתב התביעה על הסף בנימוק כי המחלוקת בין הצדדים היא קניינית ולפיכך אינה מצויה בסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין אלא בסמכות ייחודית של בית המשפט המחוזי. בתגובתם לבקשה טענו התובעים כי הסעד ההצהרתי בדבר זכויותיהם הקנייניות כלפי הנתבעת הוא אינצידנטלי לסעד העיקרי שעניינו הסגת גבול ברכוש המשותף ולפיכך כי למפקח סמכות לדון בתובענה. מכל מקום, טענו התובעים, המפקח מוסמך להכריע בשאלת הבעלות מכוח סמכותו שבגררא. בתשובתה לתגובת התובעים טענה הנתבעת כי טענותיהם הקנייניות של התובעים עומדות ביסוד כתב התביעה ולא ניתן להכריע בהן בדרך של גררא.

4. ביום 9.7.20, התקיים דיון במהלכו עתרו התובעים לתיקון כתב התביעה על מנת להכניסו בגדר סמכותו העניינית של המפקח על פי העילות המנויות בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**). בהחלטתי מיום 12.7.20 התרתי את התיקון המבוקש הגם שסברתי כי בלב ליבו של הסכסוך מצויה שאלת הבעלות ויש להפנות את התביעה הרלוונטית בעניין לערכאה המוסמכת לכך.

5. ביום 19.7.20 הגישו תובעים כתב תביעה מתוקן במסגרתו עתרו לסעדים הבאים (סעיף 33 לכתב התביעה המתוקן):

- א. להורות לנתבעת שלא להסיג את גבולות הרכוש המשותף של המבנה המסחרי, המסומנים בתשריט נספח ד' המצ"ב, בצבע צהוב, באופן בו לא ימנע השימוש בשטחים אלו על ידי התובעים.
- ב. להורות לנתבעת לסלק את ידה מחזקה בלעדית, בשטחים המסומנים בתשריט נספח ד' המצ"ב, בצבע צהוב.
- ג. לאפשר לתובעים להחזיק ולעשות שימוש בשטחים המסומנים בתשריט נספח ד' המצ"ב, בצבע צהוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/473/2019
מס' בקשה: 3/267/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. ליתן צו מניעה, לפיו הנתבעת תימנע מביצוע כל שינוי בחזקה ובשימוש ברכוש המשותף המסומן בתשריט נספח ד' המצ"ב, בצבע צהוב, וגם/או בזכויותיהם הקנייניות של התובעים ברכוש המשותף המסומן בתשריט נספח ד' המצ"ב, בצבע צהוב, ללא הסכמת התובעים וגם/או להורות לנתבעת להפסיק לאלתר, מביצוע כל פעולה פיזית וגם/או משפטית, אשר יש בה כדי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות של התובעים במבנה המסחרי.

ה. לאפשר לתובעים לפצל סעדיהם, לעניין תביעה כספית בקשר עם הרכוש המשותף, כמפורט בנספח ד' לעיל.

ו. מכוח סמכותה שבגררא, לקבוע כי השטחים המסומנים בתשריט נספח ד' המצ"ב, בצבע צהוב, הינם רכוש משותף של המבנה המסחרי, כמשמעו של מונח זה בחוק.

ז. ליתן כל סעד הנראה בנסיבות העניין צודק ונכון.

6. מכאן הבקשה דן במסגרתה טוענת הנתבעת כי אף כתב התביעה המתוקן לוקה בחוסר סמכות עניינית. לטענתה, לא יכול להיות חולק שהסכסוך בין הצדדים הוא קנייני במהותו ולפיכך הסעד של סילוק יד לגבי השטחים שבמחלוקת אינו אלא כסות לסעד העיקרי שעניינו זכויותיהם הקנייניות של התובעים בשטחים אלה. בתמיכה לטענתה מפנה הנתבעת לסעיף 33.ו' לכתב התביעה המתוקן ממנו נלמד, לפי הטענה, כי תכלית התביעה היתה ועודנה קניינית. לחלופין טענה הנתבעת כי הותרת כתב התביעה המתוקן על כנו לא תביא להכרעה בשאלות שבמחלוקת האמתית בין הצדדים אלא להתדיינויות נוספות.

7. בתגובתם לבקשה טוענים התובעים כי עילת התביעה העומדת ביסוד כתב התביעה המתוקן היא הסגת גבול במקרקעין וכי הסעד העיקרי המבוקש הוא סילוק ידה של הנתבעת מן השטחים המשותפים. מכל מקום, טוענים התובעים, למפקח סמכות לדון בגררא גם בשאלות קנייניות ובהקשר זה כי הסעד ההצהרתי המבוקש בגדרו של סעיף 33.ו' אינו בבחינת סעד עיקרי אלא נועד לצורך הכרעה בטענה של הסגת גבול.

8. ובכן לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובחנתי את טענות הצדדים באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. להלן טעמי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/473/2019
מס' בקשה: 3/267/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. להווי ידוע כי סמכותו של בית המשפט מוכרעת לא על פי מהותו של הסכסוך אלא על פי הסעד שאותו מבקש התובע.

ראו לעניין זה פסק הדין בע"א 27/77 טובי נ' רפאלי (פורסם בנבו, 16.8.77) המתאים לענייננו: "סמכותו של בית-משפט השלום נקבעת בסעיף 28 של חוק בתי המשפט, תשי"ז, 1957-ולפי האמור באותו סעיף, תביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין הן בסמכותו של בית-משפט השלום. הסמכות נקבעת על-פי התביעה של התובע ולא על-פי מהותו של הסכסוך. אם למשל בתביעה לשימוש במקרקעין מתגונן הנתבע בטענה שהוא בעל המקרקעין ועל-כן הוא זכאי להשתמש בהם, ואילו התובע טוען שהוא בעל המקרקעין ועלכן אין לנתבע זכות להשתמש בהם, הרי על-אף העובדה שהסכסוך האמיתי בין בעלי-הדין הוא על בעלות במקרקעין, בית-משפט השלום יהיה מוסמך לדון בתביעה כזו והיא לא תהיה בסמכותו של בית-משפט המחוזי.... על-כן במקרה שתואר לעיל, משבחר התובע להביא את תביעתו בפני בית-משפט השלום והסעד שאותו הוא מבקש הוא תביעה בענין שימוש במקרקעין, אין נפקא מינה מה הוא הסכסוך האמיתי שבין בעלי-הדין וגם אם ברור וגלוי שהסכסוך האמיתי הוא בענין בעלות במקרקעין, ענין שאינו בסמכותו של בית-משפט השלום, צריכה התביעה להתברר בפני בית-משפט השלום"

10. העולה מן האמור הוא כי המבחן הקובע לעניין הסמכות העניינית הוא ככלל מבחן הסעד. פועל יוצא מכך הוא כי בידי התובע, אשר מנסח את כתב התביעה ומגדיר את הסעדים המבוקשים במסגרתו, הכוח להשפיע על הקביעה לאיזו ערכאה נתונה הסמכות העניינית (ראו בין רבים: רע"א 6500/19 ד"ר שרון גבריאל נ' ורד אשד (פורסם בנבו, 7.5.20)).

11. סעיף 72 לחוק המקרקעין, שתחולתו פרושה גם על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים (ראו סעיף 77 לחוק המקרקעין), מעגן בתוכו את סמכותו של המפקח להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף ולעניין זה קובע כי:

"72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/473/2019
מס' בקשה: 3/267/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק
הבזק, התשמ"ב-1982, יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או
לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני
המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או
המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוככרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות
– גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

12. הנה כי כן, בהתאם להוראת סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין הנ"ל הרי שסכסוך בין בעלי דירות
בבית משותף בדבר הסגת גבול ברכוש המשותף רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית
המשפט המוסמך או לפני המפקח. קרי, בעניין זה הסמכות העניינית היא סמכות מקבילה
הנתונה הן לבית המשפט הן למפקח.

13. לפיכך, הגם שנותרתי בדעתי כי לב ליבו של הסכסוך מצוי בשאלת הבעלות וכי טוב היו עושים
התובעים אילו היו מפנים תביעתם לערכאה המוסמכת לכך על מנת להביא לסיומה של
המחלוקת שנתגלעה בין הצדדים באופן יעיל וממצה, לאור עילת התביעה בכתב התביעה
המתוקן ומהותם של הסעדים העולים ממנה איני מוצאת מקום להורות על סילוק התביעה על
הסף והבקשה בעניין זה נדחית.

14. אשר לסעד המנוי בסעיף 33.ו' לכתב התביעה המתוקן. סעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח
משולב), התשמ"ד-1984 שעניינו סמכות נגררת, אינו דן ב"סעד נגרר" אלא, כאמור בו, בשאלה
שהכרעתה דרושה לבירור העניין המתעוררת אגב בירורו של עניין אחר שהובא כדן לפני בית
המשפט (רע"א 7450/13 אמנון ברנזון נ' רונית אופיר (פורסם בנבו, 11.11.13); רע"א
483/88 מפעלים פטרוכימיים בע"מ נ' מדינת ישראל - אגף המכס והבלו (פורסם בנבו,
9.8.90)). אמנם על מנת להכריע בטענה של הסגת גבול נדרש לדון בשאלת הבעלות בשטחים
מושא המחלוקת וסיווגם, ואולם המדובר בשאלה נגררת שהכרעה בה היא דרך אגב ולא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/473/2019
מס' בקשה: 3/267/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

במישרין כפי שבא לידי ביטוי במסגרת הסעד המבוקש בסעיף 33.ו' לכתב התביעה המתוקן
וניסוחו כסעד נגרר העומד בפני עצמו. לפיכך אני מורה על מחיקת סעד זה מכתב התביעה
המתוקן.

15. בנסיבות העניין ולאור התוצאה אני מורה כי כל צד ישא בהוצאותיו.

16. התיק יקבע להגשת תצהירים ולדיון הוכחות במאוחד עם תיק 92/20. החלטה בעניין תצא
בנפרד.

ניתנה היום, כ"א חשון תשפ"ב, 27 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין